

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1932/2537

นายภักตร์ ช่างทอง

โจทก์

พันตำรวจโทมหัศมพันธ์ สุรคุปต์ กับ

พวก

จำเลย

นายสุคนธ์ ศักดิ์ชัยสิทธิกุล จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีเหตุที่ศาลฎีกาจะกลับคำพิพากษาได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 56)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันรับชำระสินไถ่ จำนวน 250,000 บาท จากสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 3 และให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันจดทะเบียนไถ่การขายฝากที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 50267 เล่ม 503 หน้า 67 เลขที่ดิน 535หน้าสำรวจ 1304 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จากการขายฝากให้แก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1ที่ 2 ไม่ไปจดทะเบียนก็ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน จำเลยที่ 1 ที่ 2

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา (อันดับ 50)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 51)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอคัดค้านในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 42)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาได้ แต่ห้ามมิให้จำเลยที่ 2 ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาได้ แต่ห้ามมิให้จำเลยที่ 2 ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จองทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ